

Стратегия №1. Увольнение по здоровью (категория Д/В)

Раздел: Книга решений

Цель: Полный маршрут увольнения по состоянию здоровья.

СТРАТЕГИЯ №1. «УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ (КАТЕГОРИЯ Д/ В)» Для каких дел: • Увольнение при получении категории годности «Д» (не годен) или «В» (ограниченно годен) при наличии социально значимых заболеваний. • Оспаривание заключения ВВК, если категорию необоснованно занизили (поставили «А» или «Б» при наличии тяжелых увечий/заболеваний). • Ситуации, когда необходимо добиться исключения из списков части по медицинским показаниям. • Ситуации, когда стоит категория «В», но к увольнению у самостоятельно перейти не получилось. Входные данные (Точка А): • Документы: Наличие «бумажного следа» — справка форма 100, справка 98, выписной эпикриз, отпускной билет, контракт. • Медицина: Диагнозы должны содержать указание на нарушение функций организма (незначительная, умеренная, значительная) — это ключевой критерий для категории. • Правовая опора: ◦ Приказ Минобороны РФ от 2025 года № 850 (вместо старого проекта 506) — перечень болезней. ◦ Постановление Правительства РФ № 565 (2013 год) — Расписание болезней. ◦ Приказ Минобороны № 55 (2016 год) — о направлении на медосвидетельствование. Пошаговый маршрут: Шаг 1. Сбор и аудит медицины. Получить актуальные меддокументы. Сравнить формулировки диагноза с Расписанием болезней (ПП РФ 565) и Приказом № 850. Определить, подходит ли заболевание под увольнение. • Правило спецконтура: Никогда не верить врачам ВВК на слово. Всегда иметь дубликаты/копии диагнозов из гражданских клиник или независимых экспертов для подстраховки. Шаг 2. Инициация ВВК. Подать рапорт на имя командира части с требованием направить на ВВК, приложив копии медицинских документов. • Если в отпуске: Подать рапорт на направление на ВВК через военный комиссариат по месту жительства. Шаг 3. Прохождение ВВК. Военнослужащий проходит комиссию в госпитале. • Результат: Получение заключения ВВК. Шаг 4. Оценка результата. • Если категория «Д» или подходящая «В» — переход к Шагу 6 (Увольнение). • Если поставили «А»/«Б» или занизили тяжесть увечья — переход к Ветке обжалования (см. Развилки). Шаг 5. Увольнение. Подача рапорта на увольнение на основании утвержденного вышестоящей комиссией заключения ВВК.

Шаг 6. Исключение из списков части. Издание приказа об исключении, получение выписки из приказа и полного расчета. Встроенные развилки (Что делать, если что-то пошло не так): РАЗВИЛКА А: Командир игнорирует рапорт на ВВК / не принимает его Ситуация: Рапорт подан, но ответа нет, или командир устно отказывает/угрожает. Действия: 1. Фиксация подачи: Отправить рапорт Почтой России ценным письмом с описью вложения на адрес части. 2. Жалоба (через 7–30 дней): Если реакции нет, подать жалобы: ◦ В военную прокуратуру на бездействие. ◦ Замминистра обороны Анне Цивилевой. ◦

Командующему округа. 3. Суд: Подача административного иска в гарнизонный военный суд на бездействие командира (суд истребует документы и обяжет рассмотреть рапорт).

РАЗВИЛКА Б: Госпиталь ставит категорию «А» или «Б» вопреки диагнозу Ситуация: Врачи занижают категорию, чтобы вернуть в строй. Действия: 1. Не спорить на месте. Получить заключение ВВК на руки. 2. Независимая экспертиза (НВВЭ) — самый сильный ход. ◦ Обратиться в лицензированную организацию для проведения Независимой военно-врачебной экспертизы. ◦ Получить заключение экспертов НВВЭ. Согласно закону, если оно отличается от госпитального, старое заключение ВВК отменяется, и обязаны провести новое. 3. Повторное ВВК. Подать рапорт командиру с приложением заключения НВВЭ с требованием направить на повторное ВВК с учетом мнения независимых экспертов. ◦ Бюджетный вариант: Если нет денег на полноценную НВВЭ, получить «Заключение специалиста/мнения эксперта» (это дешевле) и с ним писать жалобу в Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны.

РАЗВИЛКА В: Хотят отправить «за ленту» до ВВК или лечения Ситуация: Командир игнорирует состояние здоровья и пытается отправить на боевое задание. Действия: 1. Срочный иск: Подача административного иска в суд (приостанавливает действие приказа о переводе/отправке в ряде случаев). 2. Жалоба прокурору: Жалоба военному прокурору на незаконные действия командования (отправка без медосвидетельствования/лечения).

РАЗВИЛКА Г: Нет документов (утеряны справки 100, эпикризы) Ситуация: «Золотое правило юриста: нет документа — нет события». Действия: 1. Запросы: Подать запросы в медучреждения на выдачу дубликатов. 2. Админрасследование: Инициировать административное расследование в части через рапорт (особенно важно для выплат, чтобы зафиксировать факт травмы).

Контрольные точки 1. Рапорт на ВВК отправлен (есть трек-номер или отметка о приеме). 2. Направление на ВВК получено на руки. 3. Заключение ВВК утверждено вышестоящей комиссией. 4. Издан приказ об увольнении и исключении из списков части